

第2课题第5讲

党政机构改革与执政能力

权为民所用，
情为民所系，
利为民所谋。



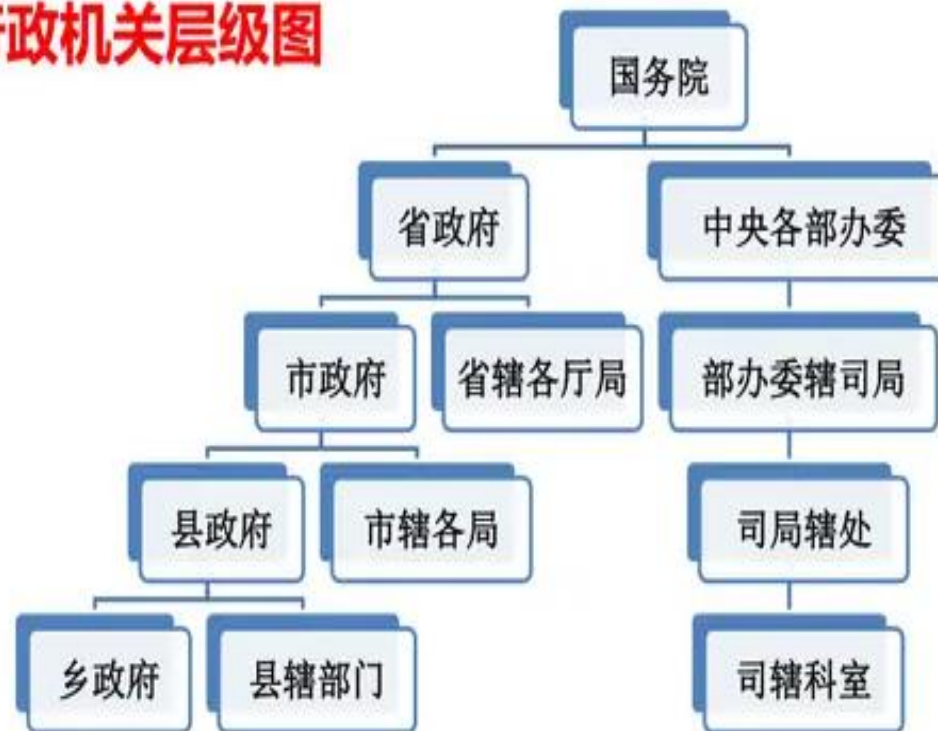
兴县人民检察院

讲授内容：

- 一 关键词解读
- 二 中国为什么要进行党和国家机构改革？
- 三 中国如何进行党和国家机构改革？
- 四 中国的党和国家机构改革取得了哪些成就？有哪些不足与挑战？
- 五 批判与反思

关键词解读

中国行政机关层级图



政府的权力

指政府在法律授权下对国家事务、社会事务、公共事务进行组织、指挥和管理的权力，具有法定性、强制性和公共性。

政府权力的来源：

- ①政府权力最根本、最合法的来源是宪法和法律赋予。
- ②现代政治理念强调“主权在民”，政府的权力来源于人民的授权，政府是人民意志的代表。



政府权力的职能：

服务人民、管理国家、维护秩序、推动发展。

政府行使其职能，必须依法、有限、为民，不能滥权越权。

政府权力的本质

是一种受人民授权、以法为界、服务公共事务并具有强制力的公共权力。

政府权力的本质是一种公共权力，是为了实现公共利益而由社会成员共同赋予的，是全体人民意志的体现。它不同于个人权力或私人权力，是具有**公共性、强制性、合法性**的权力。



中央政府职能

1 政治职能

指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

具体包括： ①军事保卫； ②国际外交； ③社会治安； ④政权建设。

2 经济职能

指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。

具体包括： ①经济调节； ②公共服务； ③市场监管； ④社会管理。

政府权力的职能：
实现国家治理、维护公共秩序和推动社会发展的能力。

- ①行政管理权
- ②公共服务提供权
- ③社会调控与资源配置权
- ④法律执行与秩序维护权

政府权力运行

指政府在法律授权和制度框架下，为实现国家职能、履行公共责任而实施权力的全过程。它涵盖了权力的决策、执行、监督等各个环节。

权力运行基本原则

- 依法行政原则
- 权责统一原则
- 公开透明原则
- 高效服务原则

权力运行机制

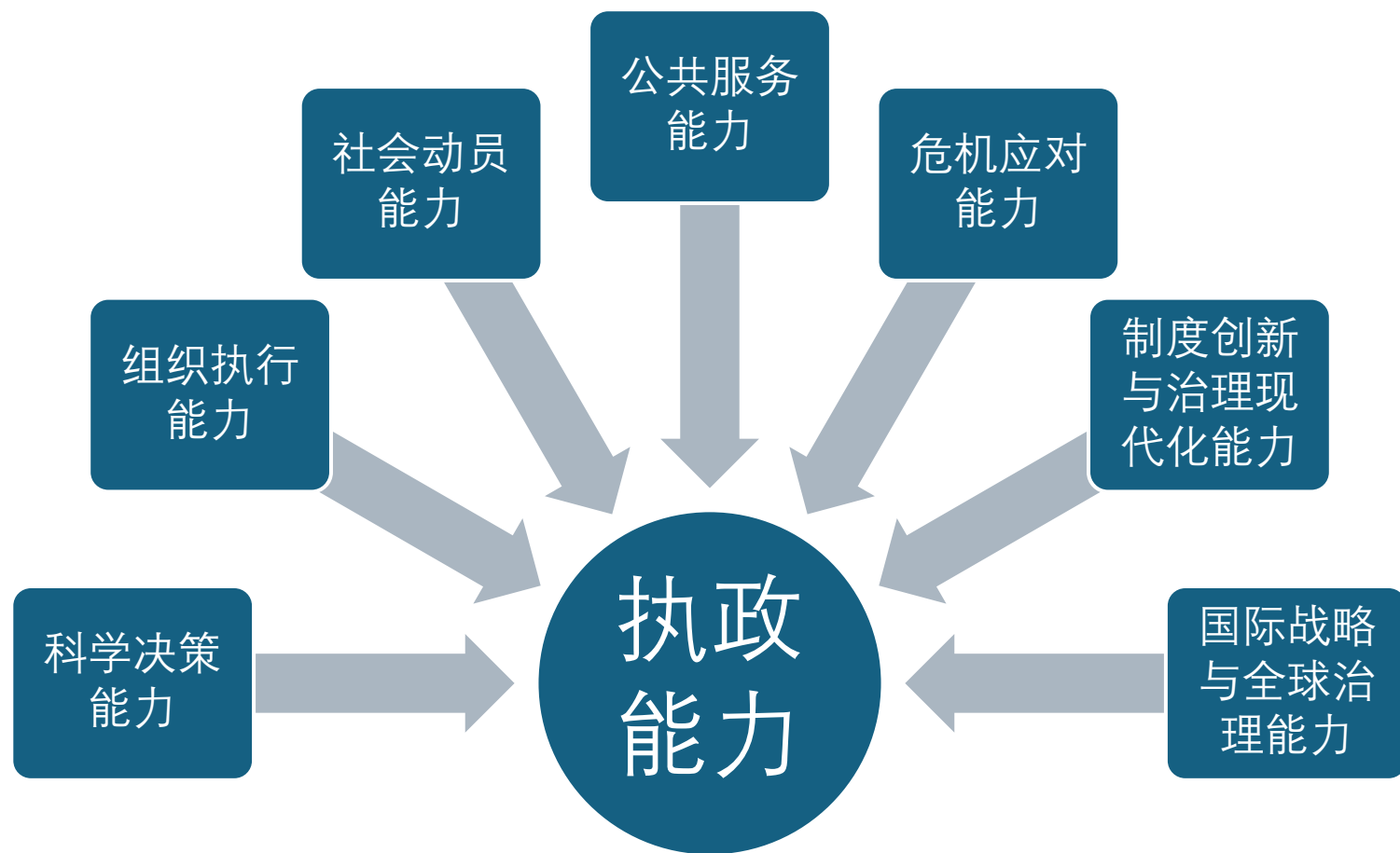
- 制度机制：如法律制度、行政程序制度等。
- 组织机制：如行政机构、层级体制的运作。
- 监督机制：包括内部监督（*纪检、审计*）与外部监督（*人大、公众、媒体*）。
- 信息技术机制：如电子政务、政务公开平台等现代手段，增强权力运行的透明性和效率。

权力运行目标

- 保障公民权利
- 实现社会公平正义
- 提高行政效率和公信力
- 促进国家治理体系和治理能力现代化

执政能力

指一个政党或政府在掌握国家政权后，通过科学决策、组织领导、统筹协调，有效领导国家、管理社会、推动发展、维护稳定、回应社会需求，实现国家目标的综合能力。执政能力的核心是通过制度、政策和行动，实现国家长治久安、人民安居乐业。执政能力是衡量一个执政党/政府能否持续执政、获得人民信任和实现国家治理现代化的重要标准。



执政能力与国家治理的关系

执政能力是国家治理的核心支撑

- 执政能力的高低直接影响国家治理体系的运行效率和治理效果。执政党如果决策科学、执行有力，就能保障国家治理体系高效运转。

国家治理是执政能力的体现平台

- 国家治理体系和治理能力现代化，是执政能力的集中体现。通过具体治理行为，如公共服务、社会管理、环境保护等，反映执政能力的高低。

执政能力提升促进国家治理现代化

- 提升执政能力（包括制度设计、风险防控、群众工作等），有助于推动治理方式由控制型向服务型转变，实现治理体系和治理能力现代化。

国家治理成效反过来检验执政能力

- 治理是否公正高效、是否回应人民关切，是检验执政能力是否到位的重要标准。治理失效将削弱执政合法性与群众基础。

法治政府

是指在政府治理和公共事务管理中，以宪法和法律为最高准则，依法行使权力、履行职责、接受监督，保障公民权利，实现公平正义的政府形态。



法治政府的本质特征：“政府权力依法设定、依法行使、依法受限”，最终实现权力规范运行、公民权利保障和社会公平正义。

建设法治政府的目的是：是为了实现政府治理的规范化、制度化和法治化，其根本目标在于保障人民权利、促进社会公平正义、提高政府效能和增强政府公信力。

权力清单

指政府各级部门依法将其行使的行政权力事项逐项列出，形成一个权责明确、公开透明、可监督、可问责的目录清单，并向社会公布，接受社会监督。



权力清单制度的本质：“法无授权不可为”，即政府的权力必须来源于法律授权，清单之外无权力。

设立权力清单的目的：限制政府权力任意扩张规范行政行为，提高行政效率保障公民权利，推动政务公开落实法治政府和简政放权改革

权力清单制度是“把权力关进笼子”的重要举措，是厘清政府权力边界、解决政府越位、错位、缺位问题的重要保障。通过建立权力清单，明确各级政府工作部门职责权限，形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制，全面推进法治政府和服务型政府建设。

阳光政府

指政府在运作中高度透明、公开，并且接受公众监督的一种治理理念与制度安排。它的核心思想是让权力在阳光下运行，防止暗箱操作和腐败，让公众能够知情、参与和监督政府工作。

政务信
息公开

公众
参与

责任
与问责

依法
行政

反腐与
廉洁

有限政府

是指政府权力受到法律严格限制，不能随意干涉公民的基本权利和社会生活的一种政府形式。这种制度强调政府的权力来自人民，必须依法行使，目的是防止政府滥权、保障公民自由和社会正义。

有限政府的核心内涵：

- ①权力有限：政府只能在宪法和法律规定的范围内行使权力。
- ②法治至上：法律高于政府，政府必须依法行政。
- ③分权制衡：立法、行政、司法三权分立，互相监督。
- ④公民权利保障：政府不得侵犯公民的基本权利和自由，如言论、财产、宗教自由等。
- ⑤监督问责：公民、媒体、立法机关等可以对政府行为进行有效监督和问责。

有限政府的现实意义：

- 防止专制和权力腐败
- 提高政府公信力与行政效率
- 保障市场经济与个人自由的发展空间
- 推动法治国家建设

類型	小政府（有限政府）	大政府（萬能政府）
意涵	統治最少的政府，就是最好的政府	最好的政府應該是無所不管的服務政府
主張	政府權力受到約束，不得干涉人民未授權之事項	透過政府公權力彌補社會不公現象，積極為人民謀福利

责任政府

又称问责政府，是指在其行使公共权力的过程中，必须对公众、法律或其他权力机关负责，并接受监督和评价的政府。

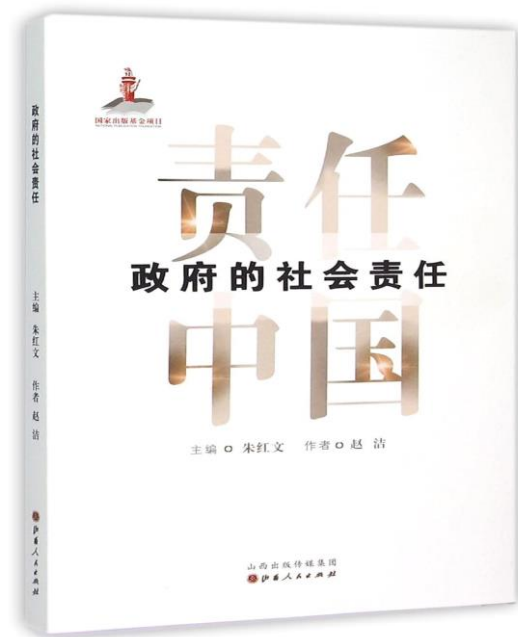
责任政府的基本含义：责任政府强调政府在履行职能、行使权力时，必须做到有权必有责、用权受监督、失职要追责，违法要追究、侵权要赔偿。其本质在于保障人民的权利，防止政府权力滥用。

责任政府的主要特征：

- 权责统一：**政府拥有的每一项权力都对应一项责任。
- 权力受监督：**政府行为受到法律、制度、公众、媒体和其他国家机关的监督。
- 责任可追究：**一旦政府决策或行为出现问题，必须依法追责。
- 回应公众诉求：**政府必须对公民的合理要求做出解释或调整。
- 信息公开透明：**政务信息应及时、准确地向社会公开。

责任政府的实现机制：

- 法律制度保障：**如行政问责制、审计监督、监察制度等。
- 民主机制：**通过人大、选举、新闻舆论等制度渠道，对政府形成制衡。
- 公众参与：**通过听证会、意见征集、投诉机制等方式参与政府事务。
- 绩效评估：**对政府各级机关和公务员的履职情况进行定期考核。



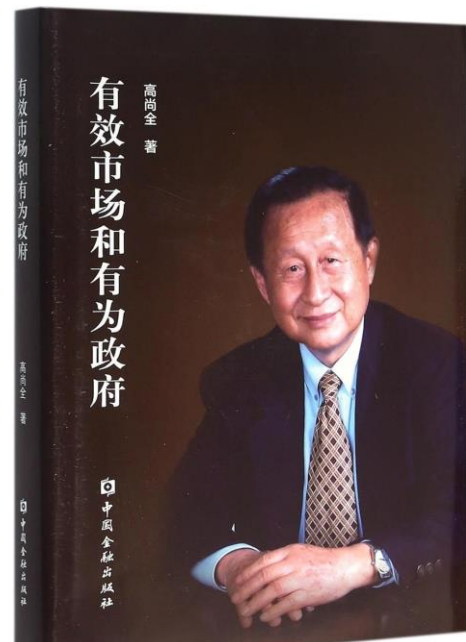
有为政府

是一种在必要领域积极履行职能、有效治理社会、推动公共利益实现的政府形态。它强调政府在市场失灵、社会公共事务、社会公平正义、公共服务供给等方面主动发挥作用，既不缺位，也不越位。有为政府的含义：

- ①主动作为：政府不袖手旁观，而是在国家安全、经济调控、社会保障、环境保护等关键领域积极发挥引导、调节和服务作用。
- ②有限但有效：政府权力不应无所不包，而应在应当发挥作用的领域高效有力。
- ③依法治理：在法治框架内行使权力，避免权力滥用。
- ④以人为本、回应民意：关注民众福祉、满足公共需求、提升社会治理效能。

有为政府与全能政府的区别：

- 有为政府不是全权干预，而是在法治和责任框架内“有所为”；全能政府则是无限扩张、无所不管，往往导致低效和压制。
- 现代国家治理强调“有限而有为”，即构建一个法治、服务、责任型政府，避免滑向“无为”或“全能”的极端。



以党代政

党直接替代政府的行政职能，甚至在具体事务上越俎代庖，党组织或党干部直接行使政府日常管理权，削弱甚至取代政府法定权力。



以党领政

强调党的政治领导作用，即通过制定路线方针政策、把握政治方向、保证政令统一，来引导政府依法行政。党主要行使方向性、战略性、原则性的领导。



党和国家机构改革

党和国家机构改革是优化权力结构、提高治理效能、推动国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。通过理顺权力关系、科学配置职能，实现“权力清晰、运行顺畅、监督有力、效率更高”的政府体系。

理顺党政关系， 强化党的领导	优化权力配置， 提升行政效率	推动权责统一， 实现治理现代化	回应社会需求， 适应发展变化	减少权力碎片化， 防范体制内耗
• 在过去的体制中，部分领域存在党政职责交叉、机构重叠、政出多门等问题。 • 改革有助于把党的领导贯彻到国家治理的各个环节，避免“九龙治水”。	• 一些政府机构职能划分不清，存在“多头管理”“权责不对等”问题，行政效率低下。 • 改革推动职能转变、整合重复机构，实现权力集中配置、职能科学划分、运行协调顺畅。	• 改革通过调整权力配置，使责任归属更加明确，便于问责和监督。 • 有利于构建决策科学、执行坚决、监督有力的行政体系。	• 随着经济社会发展和人民期待的提高，政府职能需要适时转变，强化服务、监管、治理等功能。 • 改革有助于增强政府回应能力、提升服务水平，从而提升政府的公信力和合法性。	• 权力配置不合理会导致部门之间“推诿扯皮”“职责空转”甚至“权力寻租”。 • 改革通过集中权力资源、清晰职责边界，降低协调成本，提高决策与执行的连贯性。



二 中国为什么要 进行党和国家 机构改革？

2.1 党和国家的关系

党是领导一切的

《宪法》规定：“**中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。**”

①党居于国家机构之上；

党决定国家发展的方向、重大政策、人事安排等；

国家机关如政府、人大、法院、检察院等，在党的统一领导下开展工作。

②党对军队、政法系统的绝对领导



国家是党治理国家和社会事务的工具和制度化平台

①党治国理政通过国家制度体系实现，党的意志和决策需要通过国家法律、行政手段来落地，比如：党通过全国人大制定法律；

②通过国务院制定行政政策；通过纪检监察系统实现反腐败和政治纪律的监督。

党是领导一切的核心力量

- 党在政治、经济、文化、社会等各个方面都发挥总揽全局、协调各方的领导作用。
- 党通过掌握干部任免权、政策方向制定等方式，对政府和国家机关进行领导。

政府是党的执行机关

- 政府指国务院及其下属的地方各级政府，是国家的行政机关。
- 政府要执行党的路线、方针和政策；
- 政府制定和落实法律、法规和行政措施，依法管理经济、社会、教育、科技等各项事务

国家是主权政治实体

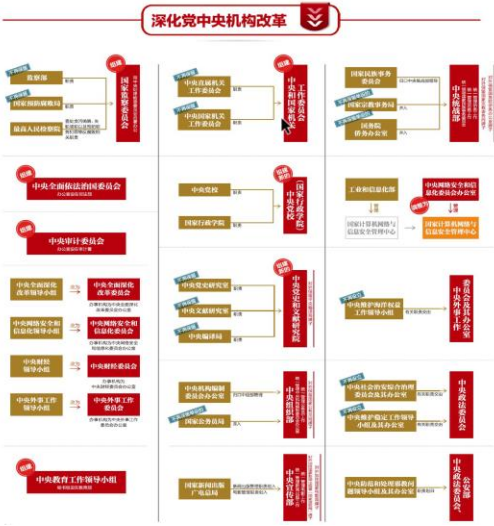
- 由立法、行政、司法等机关构成，包括：全国人民代表大会（人大）及其常委会、国务院、最高法院和最高检察院。
- 虽然国家机关在法律上独立运作，但在实际运行中，党通过党委领导、组织部门管理干部、党内决策机制等手段，保持对国家机器的领导。

角色	本质	功能和地位	相互关系
党	领导核心	总揽全局 协调各方	领导政府和国家机构
政府	行政执行机关	落实政策 管理国家事务	受党的领导，是政策的执行者
国家	制度和权力体系载体	包括人大、政府、法院、检察院等国家机关	组织结构上受党的领导 and 指导

2.2 党和国家机构改革

是在中共领导下，对中央和地方各级党政机关的设置、职能、职责、运行方式进行系统性、结构性调整和优化，以解决机构设置重叠、职能交叉、权责不清、效率低下等问题。

党和国家机构改革的核心目的：是理顺党政关系、提高治理效能、实现国家治理体系和治理能力现代化。



党和国家机构改革的主要内容：

- ①**优化机构设置：** 统一整合重复设立或职能相近的机构，减少冗余，增强专业化。
- ②**理顺党政关系：** 明确党的领导与政府职能的边界，加强党对重大事务的集中统一领导，同时发挥政府在具体事务管理中的专业作用。
- ③**职能转变与下放权力：** 减少审批事项，推动政府从“管理型”向“服务型”转变，提高政府效能。
- ④**推进机构合并与人员整合：** 整合原有的部门并成立新机构（如国家监察委员会、国家市场监督管理总局等）。
- ⑤**强化监督与治理能力：** 建立高效、统一的监管和执法体系，提升治理体系的规范性与执行力。

党和国家机构改革的意义：

增强党的全面领导，推动政府职能转型，提高行政效率和治理能力适应经济社会发展和人民需求

党的机构改革与政府机构改革

党的机构改革是顶层政治权力布局的调整，政府机构改革是执行体系的优化。

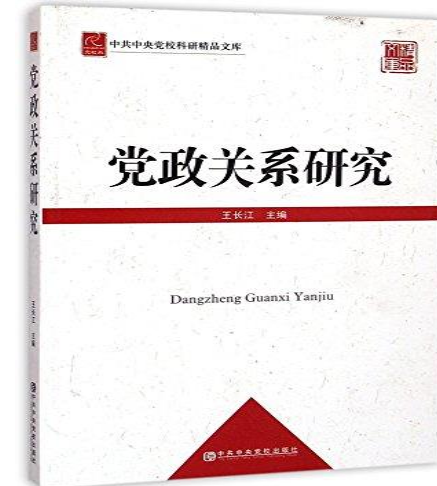
	党的机构改革	政府机构改革
主体	中国共产党	国家行政机关
改革目标	加强党的领导	提高行政效能
改革内容	党内机构设置与职能	政府部门设置与职能
权力逻辑	党领导一切	服从党的领导
主要作用	政治统领	行政执行
启动顺序	先于政府改革	配合党的改革

三 中国如何进行党和国家机构改革？



从党政关系看党和国家机构改革

党政关系是中国政治体制运转的“总开关”，是中国政治体制的核心问题，它直接决定了权力结构的运行效率、国家治理的稳定性以及改革成效，也影响其他领域的机构改革。



党在中国政治体制中处于最高政治领导地位。政府是国家权力机关的执行机关，主要负责日常行政和公共服务。如果党政职能不分、权责不清，就会出现权力交叉、相互掣肘，导致决策执行效率下降。因此，理顺党政关系是所有机构改革中最基础、最关键的一步。

从历史经验来看：毛泽东时代中国党政部门长期存在“党政不分、政企不分、权责不清”的现象，党政职能重叠，甚至出现“以党代政”的倾向。结果导致行政机构臃肿、办事环节多、效率低；党的领导职能在繁琐的行政事务中被弱化。

从国家治理愿景来看：党政关系理顺是国家治理体系现代化的前提，治理体系现代化需要权责法定、职能科学、运转高效。如果党政边界模糊，就会影响政策落地的速度与质量，降低社会对政府的信任度。只有理顺党政关系，党的领导更集中统一，政府运转更专业高效，从而提升整体治理能力。

3.1 邓小平：执政党必须实现自我革命



①政治体制改革与党政分开：

1978年邓小平在中共十一届三中全会上说，加强党的领导，变成了党去包办一切、干预一切；实行一元化领导，变成了党政不分、以党代政，必须对此进行改革，实行党政分开。

1986年，邓小平在谈到政治体制改革时强调：“首先是党政要分开，解决党如何善于领导的问题。这是关键，要放在第一位”。明确党制定方向和政策，政府负责具体执行，减少党直接干预政府日常行政事务。

党政分开是针对党和政府的职能混淆、以党代政的现象而提出，目的是加强和改善党的领导，确保党的政治领导、组织领导和思想领导，真正发挥党总揽全局的作用。

②干部制度改革

集体领导制：确保党内决策形成机制，重要事务由常委会、政治局等集体研究决定。防止个人崇拜与权力高度集中。

领导任期制：打破干部终身制：引入任期制、退休制，防止领导长期把持权位，实现正常的新陈代谢。

扩大干部选拔渠道：实行“革命化、年轻化、知识化、专业化”干部路线。提倡竞争上岗、民主推荐，避免论资排辈。

注重能力与实绩考核：从革命资历转向注重管理能力与经济建设实绩。

邓小平：政治体制改革下的党政分开、简政放权（1979-1992）

理顺党政关系，实行党政分开

- **明确党和政府的职责边界**
 - 党组织主要负责方向、方针、政策的制定和政治领导；
 - 恢复各级政府及人大工作，政府机关负责具体行政管理工作和政策执行，人大负责立法与监督。
- **减少党对政府日常事务的干预**
 - 党的领导是“总揽全局、协调各方”，主要通过政治原则、干部任命和重大决策进行，而不是包办一切。
 - 减少党组织对政府内部事务的控制，增强政府运作的独立性和专业性。

精简机构，下放权力

- **精简政府机构与行政层级**
 - 削减冗余的政府部门和职能交叉；
 - 合并、撤销不必要的机构，减少行政成本。
- **下放权力给地方和基层**
 - 增强地方政府的自主权和灵活性；
 - 鼓励基层根据实际情况开展工作，避免“层层请示”和“层层审批”。
- **减少行政审批事项**
 - 简化办事程序，提高行政效率；

加强法规建设，规范机构设置

- **确立法治建设的重要地位**
 - 强调要靠法制来治理国家，提出用法律来规范政府权力和行政行为，改变长期以来依靠行政命令的方式。
- **推动制定和完善行政法规**
 - 在邓小平主导下，1980年代开始系统性地制定行政法规和规章，明确政府在各领域的管理权限和程序，特别是在经济、外贸、工商、税收等方面。
- **确立行政法规的法律地位**
 - 党政要在宪法框架下运行，提升政府行为的法治化水平，推进依法行政

3.2 江泽民：加强党的领导与党政机构并列

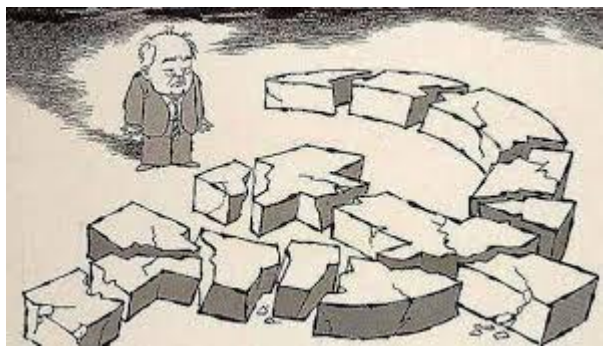
①从“党政分开”到“党政机构并列”

1989年六四事件后，“党政分开”成了中共党内争论话题，许多人指责“党政分开”改革实际上等于放弃中共对政府、人大、司法、国企的领导权，架空中共的领导地位。“党政分开”从官方主流话语中消失。



②加强和改善党的领导

江泽民主张党的领导地位必须坚定不移，党要掌握方向、管大局、作决策、促落实；改进党对政府的领导方式，强调科学决策、民主决策，强调政务公开、依法行政。党政虽然形式上是并列，但在权力结构中党具有更高权威，党管一切。党的机构处于领导地位，负责方向把控、政策制定、思想引导和干部任命等；政府机构负责政策执行、行政管理和服务社会等具体执行事务。



中国党和国家机构改革1992年转向以国务院为中心的政府机构改革

江朱：市场化改革、转变政府职能、推动政企分开（1993-2002）

确立市场经济体制目标，转变行政职能

- **强化经济调控和社会管理职能：**建立“宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务”型政府。
- **放权让利：**把原先由政府直接管理的企业、资源、权力逐步下放或交由市场调节；
- **政企分开：**剥离政府对企业的直接管理职，政府不再直接干预企业经营；
- **理顺部门职责，推进职能转变：**1998年设立国家经济贸易委员会，整合原国家经委、物资部、国内贸易部等职能；实行行业归口管理与综合管理相结合。**减少微观管理**，转向制定规则、监管市场秩序等**宏观调控**。
- **强化监管职能：**设立国家质量监督检验检疫总局、国家药监局、国家安监局等，加强对食品药品、安全生产等领域的监管。

建立公务员制度，精简行政机构

- **建立公务员制度：**建立公务员管理制度，推行竞争上岗、公开招聘等制度。
- **精简机构：**压缩机构数量与人员编制，通过合并、撤销、重组等方式大幅精简部委数量。1998年国务院机构改革中，国务院组成部门从40个减少到29个；副部级单位由73个减少到59个；
- **行政裁员：**机关人员精简近一半（国务院机关从3.3万人减少到1.6万人）。

拆庙赶和尚！

分税制与地方政府改革

- **推行分税制改革：**1994年确立的分税制逐步完善，中央和地方财政分配关系更清晰。
- **推行部门预算制度：**增强财政透明度与约束力，强化对政府开支的控制。地方也同步推进机构精简和职能转变；
- **改革乡镇机构：**推行“乡镇政务公开”和基层管理机构合并
- 建设“职能科学、结构合理、办事高效、行为规范”的政府

强化依法行政和制度建设

- 1999年将“依法治国”写入宪法，强调行政机关必须依法行使职权；
- 推动行政审批制度改革，清理和取消不必要的审批项目；
- 开始探索建立政府权力清单和责任清单。

1998年朱镕基主持的国务院机构改革是1949年以来最为深刻、力度最大的一次政府机构改革

3.3 胡锦涛：党内民主与

①坚持和完善集体领导制度，健全党内民主制度

在地方和基层党组织推行差额选举、公开推荐、民主测评等方式，增加党内选举竞争性。支持在县乡党委换届中试点“公推直选”等形式，让党员和部分群众更直接参与干部产生过程。



②加强党的执政能力建设

提出“执政能力建设”是党的建设的重点任务，明确要求党要在经济调节、市场监管、社会管理和公共服务上提高水平。

推动党的领导方式从直接管理微观事务，转向总揽全局、协调各方，更多依靠法律、政策和制度来执政。

在中共十七大报告中正式提出“科学执政、民主执政、依法执政”，将其作为党长期执政的根本要求。

胡温：大部制改革与服务型政府（2003-2012）

推进大部制改革

- **大部制改革**：2008年首次在中央层面引入较完整的“大部制”理念，将原本分散的职能进行整合，例如：组建工业和信息化部（整合原信息产业部、国家发展和改革委员会部分职能、国防科工委等）。成立人力资源和社会保障部（整合劳动和社会保障部与人事部）。成立交通运输部（整合交通部、民航总局、国家邮政局部分职能）。成立住房和城乡建设部（原建设部改组，并增加城乡规划、住房保障等职能）。
- 大部制改革减少条块分割和部门重叠，提高了政策协调效率。

强化宏观调控

- **优化政府职能**：国家发展和改革委员会作为宏观调控的核心平台，改革后职能更加集中，支持经济结构调整和应对国际金融危机。注重政府从“直接管理经济”向“提供公共服务”转变，推动教育、医疗、社会保障等民生领域投入增加。
- **理顺部门职责，减少交叉与重复**：推动食品药品监管、环境保护、安全生产等领域的职能整合或划分更加清晰，减少了“九龙治水”式的多头管理。明确部门之间的监管与执法边界，提高了行政效率与执法统一性。

服务型政府建设

从“管理型”向“服务型”转变：强调“以人为本、执政为民”，把公共服务放在政府工作的优先位置。完善扩大民生保障体系，实施社会保障全覆盖。

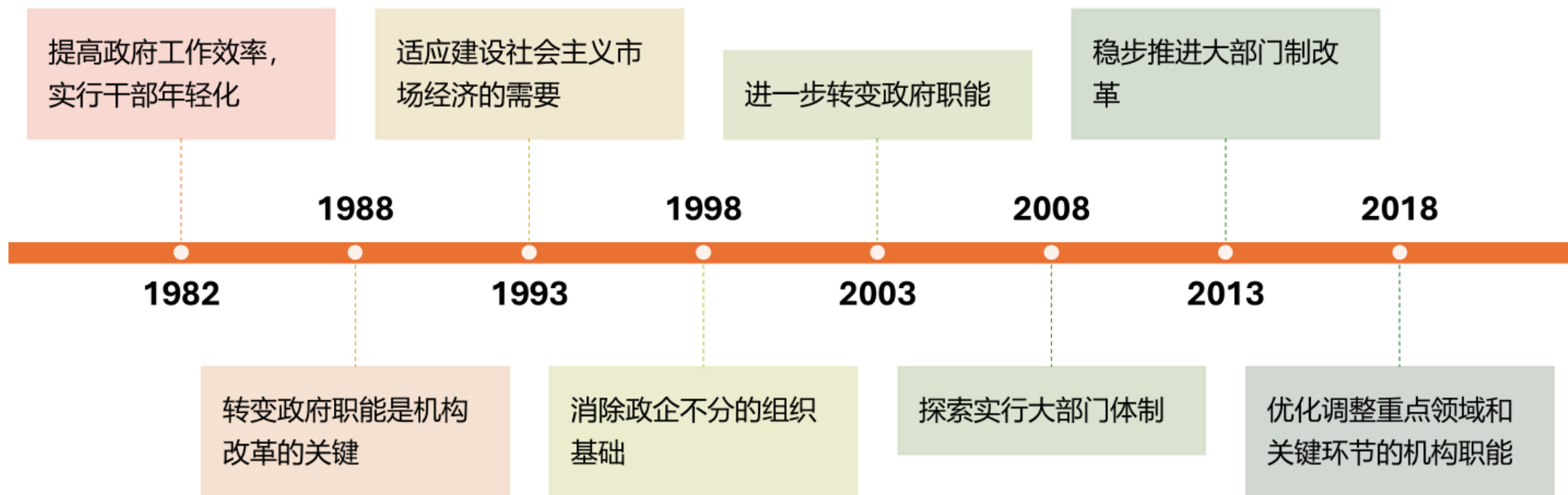
信息公开：2008年实施《政府信息公开条例》，确立了“以公开为原则，不公开为例外”的制度框架。促进公众参与政策制定和监督，提高了政府公信力。推行“阳光审批”和“一站式”服务，提高办事效率。

简政放权：改革行政审批制度，下放审批权限，减少行政许可事项，减少政府对微观经济事务的直接干预，减轻市场主体负担

加强应急管理体系建设

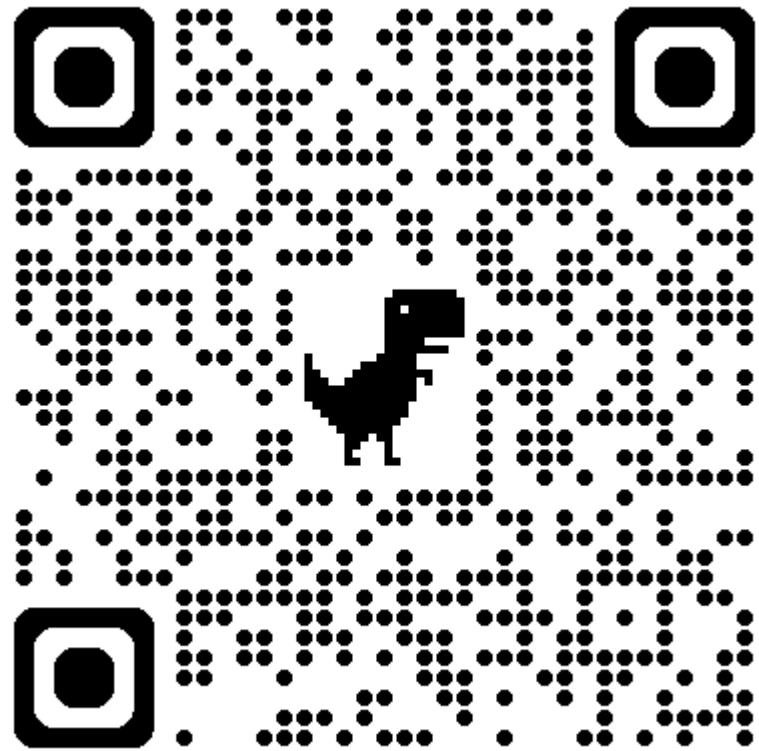
- 在应对2003年非典、2008年汶川地震和国际金融危机等重大事件中，逐步完善了应急指挥和应急管理制度。
- 成立国家应急管理办公室等协调机构，提升跨部门应对突发事件的能力。

政府机构改革的成就与挑战



课堂讨论：

从权力配置视角来审视中国的机构改革，你认为改革开放后中国的党政关系改革是否取得重大进步？为什么？



中国的改革机构不是为了实现政治民主化的理念

改革目的是为了了解决改革发展中的实际问题。不仅为保护已有的经济改革成果，也是要克服改革的阻力和推进改革的动力。

1992年以来中国政府机构改革总体上实现了由计划经济下的管制型政府向市场经济下的服务型政府转变的框架性突破。这些改革均以经济体制改革为先导，以改革经济管理部门、建立与经济体制相适应的行政管理体制为重点，以政企分开、精简统一效能为原则，以转变政府职能为依据，取得了不同的效果。

成就
• 机构精简促进了行政效率提升 • 政府职能由经济管理型向公共服务型转变 • 大部制改革提升了跨部门协调能力 • 法治化讲政府权力运行逐步纳入法治框架 • 信息化提升了公共服务的可及性和透明度。

挑战
• 职能转变不到位 • 权力下放与监管能力不匹配 • 部门利益固化、既得利益集团与改革阻力 • 法治与透明度不足 • 中央与地方权责不清 • 数字政府与数据共享壁垒

政府机构改革已经触碰政治天花板

从1992年以来，几乎每一届政府上任后都进行政府机构改革，大大提升了政府的行政效率。但每一次的机构改革都是政府（国家）机构内部改革，推动政府机构向法治政府、阳光政府责任政府、服务型政府的方向发展。

但国务院主导的政府机构体系改革，到胡锦涛时期的大部制改革，已经达到顶点，明显遇到了瓶颈：

①国务院主导的机构改革经历了多轮“精简—合并—职能调整”的过程，冗员和重复职能的部委已被多次削减。

②国务院机构改革多是“内部优化”，不直接挑战党的领导架构。大部制（2008年）把相似领域的部门合并成若干“超级部”，开始跨部门合并和权力下放，影响到原有的行政权力分配与部委利益，阻力明显增大。如果再继续深化，就不可避免地触及党政关系调整——例如党对人事、决策的直接控制与政府部门的职能自治之间的矛盾，这是政治层面的敏感区。

党的机构改革从来没有真正地提到议事日程上来。由于没有党政分开，国务院主导的机构改革只能在行政体系内部做减法，而不能触动党的直属机构与决策权，这决定了它的天花板很低。

3.4 习近平：党和国家机构改革

2013年以后，改革主导权逐渐由国务院转向中共中央，机构调整的逻辑也从“行政效率”转向“党的全面领导”。

2017年中共十九大通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，这是中国改革开放以来，第一次把中共和国家机构一同考量的改革。

这次党和国家机构改革的政治逻辑核心目标不是“精简机构”本身，而是构建以党中央为核心的权力体系，确保党对意识形态、政治安全、经济金融、科技、网络、军队等关键领域的直接统领。通过制度和组织的重新配置，把党的领导优势转化为国家治理效能。



党对一切工作的全面领导制度化

- 把党的领导贯穿到国家机构体系中，通过设立、调整、加强中央各类领导小组/委员会，将重要领域直接纳入党中央集中统一领导。
- 成立中央全面依法治国委员会、中央财经委员会、中央外事工作委员会等。将原先由国务院系统主导的领域，部分上收至党中央直接领导，例如自然资源管理、网络安全与信息化等。

深化党政机构的职能整合

- 强化**党政合署办公**与机构合并，减少多头管理、职能交叉。
- 组建国家监察委员会，与党的纪委合署办公，形成对所有行使公权力人员的全覆盖监督体系。
- 将国家公务员管理由国务院人社部门划入中央组织部统一管理。
- 将新闻出版、广播电视、电影管理统一划归中宣部。

推进“放管服”与治理能力现代化

- 在加强党的领导的同时，推进政府职能转变，提高效率。
- 组建国家市场监督管理总局，整合工商、质检、食药监等部门，形成大市场监管格局。
- 成立应急管理部，整合安全生产、地震、消防、救灾等力量。
- 加强生态文明体制改革，成立自然资源部、生态环境部，实现统一管理国土空间和环境保护。

统筹中央与地方机构改革

- 要求省、市、县机构改革与中央同步推进，确保中央权威向下贯通，减少地方部门臃肿和职能重复。
- 地方对应机构与中央保持一致，例如地方监察委员会、地方市场监管局、地方自然资源局等。

党政分开→党政机构并列→党政分工



党政分工

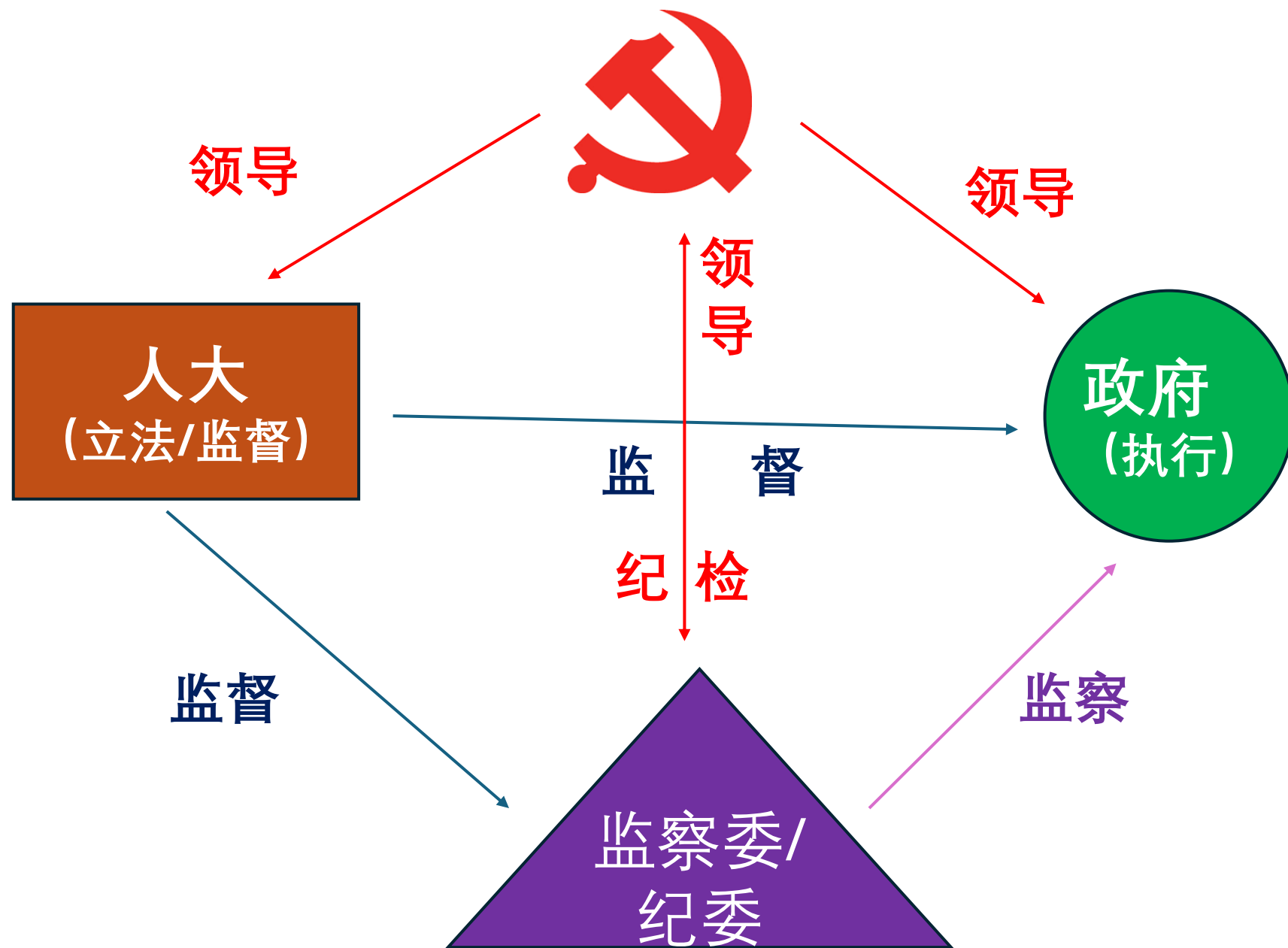
- ①坚持党的全面领导是机构改革的前提：党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。
- ②党政分工是职责分工，不是权力分割：党要总揽全局、协调各方；政府要依法行政、履行职责；党政分工要制度化。
- ③“政府”在中国是广义的，承担着无限责任：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关以及法院和检察院，在广大群众眼里都是政府，很难分得开。“只有党政分工，没有党政分开”。



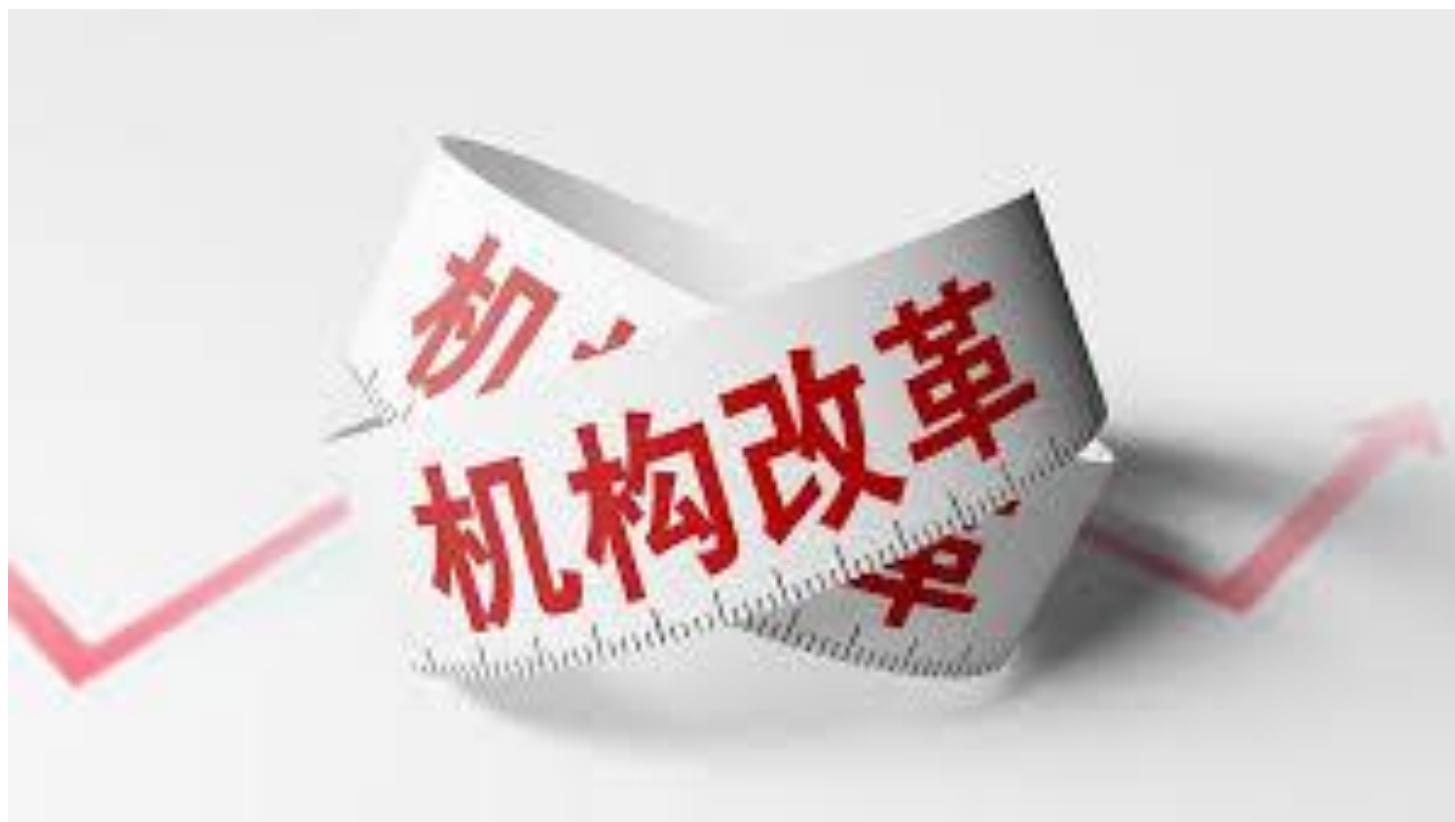
党的集中统一领导下的三权分立



从中共十八大到十九大，中国最具有历史意义的制度重建，是“决策权、执行权和监察权”三权体制的形成。



四 中国的党和国家机构改革取得了哪些成就？ 有哪些不足与挑战？



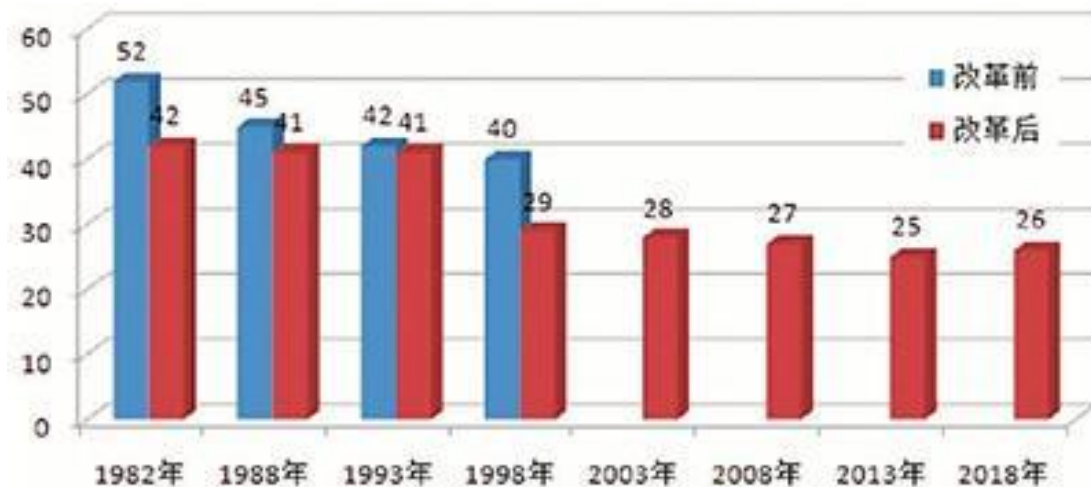
4.1 改革成就

机构改革增强了政府机构应对环境和目标变化的弹性和韧性，助推了国家的改革和发展进程

① 政府机构数量得到精简、优化 “优化协同高效”成为改革重点

1982年国务院所属部委由52个裁并为42个；
1988年国务院部委由原来的45个减为41个；
1993年国务院组成部门由42个调整为41个；
1998年国务院组成部门由40个精简为29个；
2003年除国务院办公厅外，国务院组成部门精简为28个；
2008年除国务院办公厅外，国务院组成部门精简为27个；
2013年除国务院办公厅外，国务院组成部门精简为25个。
2018年国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。

改革开放以来国务院历次机构改革组成部门（部委）变化情况



②政府机构改革围绕政府职能转变而深入推进，行政效能有效提升

政府职能转变是政府机构改革的核心和关键。政府机构与职能是结合体，政府机构是“表”，政府职能是“里”。在社会主义市场经济条件下，市场在资源配置中起决定性作用，政府更好发挥作用就需要重塑政府职能、推进政府职能转变。



市场经济条件下的政府基本职能定位得以明确，包括经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护等。随着政府基本职能定位的明晰和拓展，政府机构改革也从聚焦经济领域走向了其他领域，有效地促进了政府履行基本职能，支撑了“五位一体”建设。与此同时，长期以来，机构管理与改革坚持的“精简、统一、效能”原则，已转向“优化、协同、高效”。在实现机构优化、协同、高效的原则下，该精简的就精简，该加强的就加强，不为了精简而精简，不单纯追求精简。

③机构改革重构性健全了政府治理体系，为提高政府执行力、推进国家治理现代化打下坚实基础



通过统筹党政群机构改革，政府机构与其他机构之间在治理体系中的职能配置和职责关系更加清晰完善。通过合理配置宏观管理部门，政府履行宏观调控职能更加科学。

通过改革自然资源和生态环境管理体制，政府履行环境保护职能更加顺畅。

通过完善市场监管和执法体制，政府履行市场监管职能更加有力。

通过改革政府社会治理与公共服务有关机构，推进事业单位改革，政府履行社会治理和公共服务职能更加强化，公共产品和服务供给效率更加高效。

通过优化地方机构设置和职能配置、构建简约高效的基础管理体制，政府服务基层群众的资源 and 能力更加充分。

党和国家机构改革提升执政能力

党的集中统一领导进一步加强 • 将原本分散在政府、人大、政协等系统的部分职能调整到党中央直属部门，如中央全面深化改革委员会、中央国家安全委员会、中央审计委员会等，形成权威高效的决策指挥体系。	党政机构职能优化整合 • 一批职责交叉、效率低下的机构被合并或撤销（如国家新闻出版广电总局职能整合进入中宣部，农业农村部吸收农业部与扶贫相关职能）。 • 推动“条块结合”，减少多头管理和部门壁垒。	国家治理体系专业化、法治化水平提升 • 在生态环境、金融监管、市场监管、应急管理等领域建立专门机构，提升了应对重大风险和跨部门事务的能力。 • 部门职责与法律法规更好衔接，减少了灰色地带。	监察体制改革成型 • 国家监察委员会与纪检监察机关合署办公，实现对所有行使公权力人员的监察全覆盖，推动反腐败制度化、常态化。	服务型与数字化政府建设加快 • 推动“放管服”改革，简化审批流程，发展政务数据平台，部分领域已实现跨部门“一网通办”。
--	---	---	---	--

4.2 局限与挑战：改革缺乏路线图

中共十八大以后，党的权力很快进入了社会经济事务领域，而国务院负责事务的范围被削减。党口负责所有领域的重大决策，政府口只负责决策执行。



“以党领政”很容易演变成党的机构无限扩张

要加强党的领导，“以党领政”不可避免。但如果把“以党领政”理解成为设置更多的党的机构，所有领域都要设置党的机构，改革就会走向反面，不仅不能实现新的大部制改革，反而会出现倒退。

新时代“以党领政”的改革出现了党的机构迅速扩张的情况。例如在企业界和社会组织，人们往往把党的领导，简单地理解为在每一个企业和社会组织设置党的机构。这不仅造成机构的大扩张，也造成了很多新的问题，例如公司是董事会领导还是党委领导、民营企业是经济组织还是党组织等。

- ①降低行政效率：机构不减反增，行政效率低下，并且官员不能作为。
- ②财政压力：中国广义政府规模太大，党政机构人员规模庞大，给国家造成巨大的财政负担，国家养不起这么多官员。

“以党领政”容易演变成“以党代政”

理论上说，党政一体化的机构改革不应当是“以党代政”，而必须整合党政功能，尤其是重合的功能，从而形成有效政府，同时大大减少党政机构和党政官员的数量。但在实践中，在实践中，如果党对政府领导的制度化、程序化程度不足，就容易出现党组织和政府职能交叉、权力边界模糊，导致党干部直接指挥行政事务。

危害：削弱法治与制度建设，降低行政效率，权力过度集中，政府公信力下降

- ①挤占市场空间，阻碍生产力的发展。党和企业之间没有边界，不仅导致党的组织深入企业，也会导致企业为了求生存，而高度依附于党的组织。
- ②挤占社会空间，造成弱国家、弱社会现象。
- ③弱化党政领导：党或政府机构无限扩张，意味着这些机构深入社会，这些机构的社会性增强，也就意味着党政机构的“党性”递减。

“决策、执行和监察”三权体制的瑕疵

①决策与执行：

从前政策大都是地方先行实验，在地方成功后上升成为全国性政策，在全国层面执行。但即使这样，下级政府依然需要根据地方情况，因地制宜地转化成地方政策再落实下去。但现在的很多政策是“顶层设计”，而“顶层设计”往往被理解成为“上级制定、下级执行”。“上级制定”又进一步演变为“领导制定”，“领导制定”演变为领导下面的一些官员制定。这不仅造成上下级政策交流不足甚至缺失，而且是封闭式的决策，缺乏实践性。

从前中国的政策总是中央制定。今天政策的执行者即下级政府不是不知道如何落实中央制定的政策，他们身处一线，知道什么样的政策可行，什么样的不可行。但是由于存在“不可妄议中央”的硬性规定，原本指在政治上和党中央保持一致的这一原则被地方误读滥用，演变成谁也不敢对上级政府制定的政策提任何意见，哪怕是善意的和建设性的意见。

不管什么样的政策，如果地方的差异性被忽视，就很难执行下去。在地方差异性这么大的一个国家，这种决策与执行模式是有问题的。



②监察权的问题

- 纪委和监察两套机构不够整合，一会儿是纪委，一会儿是监察委，造成过度监察，被监察者应付不过来。

警惕监察权的扩张，打破监督与被监督之间的平衡，演变成一种新的权力垄断。

- 监察机关本是监督其他公权力部门，但如果权力无限扩张，可能反而凌驾于立法、行政、司法之上，造成“三权”或“多权”之间的失衡。缺乏有效外部监督时，监察机关本身的行为也可能失去约束，出现“谁来监督监督者”的困境。所以必须明确监察的权限：要依法确立监察权的边界，不能什么都监察，以保证执行权的空间，避免监察权为了找错误而去找错误。

- 过度监察会让干部担心“多做多错”，导致行政决策保守化、执行趋向形式化，甚至“宁可不作为，也不冒风险”。决策流程可能被频繁调查、审查，降低政府运转效率。

- 赋予官员试错空间。没有人可以保证执行政策可以百分之百成功，如果不是为了自己的利益，改革出现一些差错，就不应承担那么大的责任。一项政策经过集体决策和通过，只要执行官员以公开透明的方式，根据集体决策来执行，即使出现问题，也不能算个人责任，而是集体责任。



五 批判与反思



制度、机构与执政能力

- 一个好的政治制度，甚至能够让魔鬼不做坏事。而在一个坏的制度中，情况却相反，妖魔当道，好人不能做好事，甚至被迫要做坏事。
- 好制度是国家可持续发展的“操作系统”，坏制度则可能让国家陷入“死循环”。



- 制度需要机构来落地执行
- 机构决定制度运行的效率与公正
- 机构是执政能力的放大器或削弱器



好的制度是“软件”，好的机构是“硬件”，缺一不可。软件再先进，没有合适的硬件支持，也跑不起来。

瞄准国家治理现代化，优化机构改革的顶层设计，明确改革路线图



①明确改革的总体目标

②完善“职能—结构—权责”三件套的制度支撑

③健全“试点—评估—推广”的配套机制

④法治化保障

把重要的机构职责与权限写入法律或规范性文件，减少临时性、随意性安排。

问答题

党和国家机构改革有效提升了中共的执政能力。试讨论。

